

# 주 의 요 구

1. 제 목 : 단시간 근로 신청 처리 부적정

2. 관계기관 : 대전보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 전일제 근무자 본인의 희망에 따라 통상 1주의 소정근로 시간에 비하여 짧은 근로를 수행하는 단시간 근로제를 운영하고 있고, 근로자의 신청에 의해 전환하여 근무할 수 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제9조의3(친절·공정 의무) 제1항에 따르면 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 규정되어 있고, 「단시간 근로제 운영규정」 제5조(전환)에 따르면 단시간 근로를 희망하는 전일제 근무 직원은 별지 제1호 서식에 따라 소속 부서장에게 단시간 근로 전환을 신청하여야 하고, 단시간 근로자의 업무는 소속 부서의 업무현황 등을 고려하되, 단시간 근로 전환 희망자의 희망보직을 최대한 반영하여야 한다고 정하고 있으며, 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제14조의3(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지)에 따르면 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련 임직원의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위를 금지하고 있습니다.

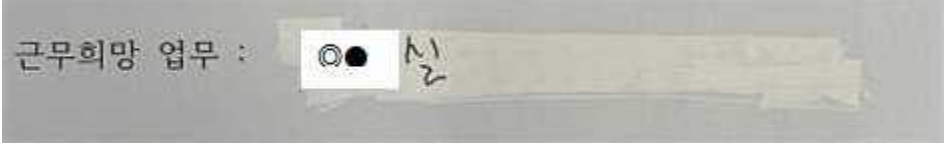
따라서 대전보훈병원에서는 전일제 근무자가 단시간 근로자 전환을 신청할 때에는 신청자의 온전한 의사가 반영될 수 있도록 보장하여야 하며, 관련된 행정 절차 중에도 신청서의 작성과정에 개입하거나 의사를 제한하는 언행을 하여서는 아니 됩니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020. 8. 25. 대전보훈병원 ○●●실 소속 직원이 단시간 근로 형태의

근무를 시작하면서 작성한 ‘단시간 근로 신청서’의 원본을 확인한 결과, 신청서의 근무희망 업무란은 최초 작성되었던 내용이 수정액으로 지워지고 “◎●실”로 변경되어 기재된 사실이 확인되었는데, 수정액으로 지워진 원래 작성 내용을 확인하기 위하여 이미지 조정을 통한 분석 결과, [표 1]과 같이 “원무부(진료협력팀, ◆◇과)”로 작성되었던 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 단시간 근로 신청 변경 내역

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 최초 작성 |  |
| 수정 작성 |  |

신청서 내용이 변경된 사유에 대하여 조사한 결과, 담당 과장이었던 직원B는 원무부로 가는 것은 현실적으로 맞지 않아서 최종 가야할 곳으로 작성을 해놓는 것이 맞다고 생각하였고, 작성 상황의 녹취 내용에 따르면 직원C가 단시간근로 신청서의 희망근무지를 ◎●실로 수정하라는 취지로 발언하고 직원B가 신청인에게 “◎●실”로 작성하라고 안내하였으며 이 신청서는 공문으로 총무부로 전달되어 신청자는 인사명령에 따라 ◎●실 소속의 단시간 근로자로 전환되었습니다.

위의 사실관계에 기초한 문제 여부를 판단하기 위하여 단시간 근로자 신청서 작성 경과를 살펴보면, 신청인이 신청서를 작성하기 위해◎●실을 방문하여 직접 작성에 참여하여 자필로 작성하였다는 점, 신청서의 근무희망업무란에 최초 작성한 내용을 수정하고 신청자가 작성하는 과정에서 명시적으로 거부의 의사를 표시하지 않아 상대방이 거부의 뜻을 인식하지 못하였다는 점, ◎●실에서는 원무부(신청자와 관련된 진정 발생 부서로 조사가 진행 중인 상황, ‘20.8.29. 결과 통보)로 가는 것은 현실적으로 맞지 않다고 생각하였다고 그 사유를 들고 있는 점을 종합적으로 판단 시 단시간 근로 신청 과정 중 본인이 배제되거나 무시된 사정으로 보기는 어렵습니다.

그러나 단시간 근로자의 임용 및 전환 권한은 임용권자에게 있어 근무지의 결정을 신청인의 희망과 다르게 결정한다 하더라도, 신청서의 작성만큼은 신청인의 의사가 온전히 반영될 수 있도록 작성 권리를 보장해주는 것이 마땅하나 해당부서 부서장이 신청인의 판단에 영향을 줄 수 있도록 발언한 사항은 부적절한 언행입니다.

또한 당시 직원B는 올바른 업무처리 절차대로 수행해야 할 의무를 갖고 있음에도 불구하고 신청서 작성 과정 중 부서장의 지시가 있었다는 이유로 신청인의 자유의사가 온전히 반영되지 못하게 안내한 사실은 규정에 따른 공정하고 정확한 업무처리를 하지 못한 사항으로 주의가 요구됩니다.

#### 4. 조치할 사항

##### ○ 대전보훈병원장은

- 단시간근로 신청서 작성 시 신청인의 의사를 온전히 반영하지 못하게 지시·안내하여 부적정하게 업무를 처리한 관련자에게 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

#### 5 관련자

| 소 속    | 직급   | 성명  | 담당업무 | 관리기간               | 현근무처 | 비고 |
|--------|------|-----|------|--------------------|------|----|
| 대전보훈병원 | 간호1급 | 이혜숙 | 간호실장 | '16.7.1.~'21.6.30. | 좌동   | 주의 |
| 대전보훈병원 | 간호4급 | 염미선 | 행정과장 | '16.12.1.~'21.1.10 | 좌동   | 주의 |